

Vertragsänderung

**Zur Vereinbarung» betreffend den Ersatz der Zufahrt zu den Betriebsräumen und der SBB Tiefgarage im Zusammenhang mit dem Projekt «The Circle at Zurich Airport» (nachfolgend «Vereinbarung FZAG / SBB AG The Circle»)
vom 9. März 2016**

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Bahnhof Anlagenmanagement
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

sowie

Immobilien
Mieter und Partnermanagement
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

(im Folgenden: SBB)

und

Flughafen Zürich AG

Postfach
8058 Zürich-Flughafen

(im Folgenden: FZAG)

und

Miteigentümergeinschaft The Circle / MEG
(bestehend aus Flughafen Zürich AG und Swiss Life AG)
vertreten durch die FZAG

Ausgangslage:

In der Vereinbarung FZAG / SBB AG «The Circle» vom 9. März 2016 wurde unter Ziffer 2.3 die definitive Zufahrt in die SBB-Betriebsräume und die SBB-Tiefgarage geregelt. Diese grundsätzliche Regelung hat nach wie vor Bestand. In der Zwischenzeit wurde die Zufahrt im Rahmen des Projektes «Erweiterung landseitige Passagierflächen» in enger Abstimmung FZAG mit SBB geplant und mit der Vorausmassnahme VOMA ELP im Rohbau bereits erstellt.

In Ziffer 3.2 wurde vereinbart, die Zufahrt auf Seite ELP bis spätestens Ende 2023 der SBB zur Verfügung zu stellen. Wird dieser Termin nicht eingehalten, schuldet die MEG ab 1.1.2024 bis zur Inbetriebnahme der Zufahrtsrampe zu den Räumlichkeiten im Sinne eines Schadenersatzes und einer Konventionalstrafe einen Betrag von CHF 2'000'000 / Jahr.

1. Termin Eröffnung Zufahrt SBB-Betriebsgarage

Von Seiten FZAG könnte per Ende 2023 die Zufahrt zur Verfügung gestellt werden. In der Zwischenzeit hat die SBB im Rahmen des Projektes Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholtunnel das Teilprojekt Brandschutz und EVAK aufgelegt. Mit diesem Projekt wird über die SBB-Tiefgarage ein neuer Fluchtweg erstellt, der Personen aus dem Bereich SBB über die Rampe ELP entfluchtet. Im Weiteren beabsichtigt die SBB in der Einstellhalle eine Sanierung des Bodens durchzuführen.

In gegenseitiger Absprache SBB und FZAG ist man übereingekommen in Abänderung der Ziffern 2.3 und 3.2. der Vereinbarung FZAG / SBB AG The Circle auf eine Inbetriebnahme der ELP-seitigen Zufahrt per Ende 2023 zu verzichten und die Eröffnung auf ein späteres Datum zu legen. Der neue Termin soll auf Projektleiterstufe aufgrund der beiden Bauprogramme SBB und FZAG im Zeitraum 2025-2027, spätestens auf Ende 2027 definiert werden. Eine Entschädigung von MEG zuhanden SBB wird hinfällig und die Ziffer 3.2. Absatz 2 der Vereinbarung FZAG / SBB AG The Circle wird ersatzlos gestrichen.

2. Prov. Benützung Rampe ELP FZAG für Bauarbeiten SBB

Für die unter Ziffer 1 erwähnten Bauarbeiten der SBB in ihren Räumen gewährt FZAG der SBB das Zufahrtsrecht mit Baustellenfahrzeugen über die Rampe ELP. Weiter sind auch temporäre prov. Zuleitungen (Lüftung o.ä.) möglich, soweit sie die Zufahrt nicht behindern und von der FZAG genehmigt werden. Die Details sind unter den Projektleitungen SBB und FZAG zu regeln. Auf gegenseitige Entschädigungen wird verzichtet.

3. Abschluss Räume SBB zu FZAG und Medienerschliessung

Die FZAG schuldet mit der Zufahrt zu den SBB-Betriebsräumen und SBB-Einstellhalle auch ein motorisches Brandschutztor (nachfolgend „Tor“). Dies wurde in der Vereinbarung von 9.03.2016 nicht explizit erwähnt, versteht sich aber aus dem Sachzusammenhang. Da aus dem Projekt

SBB „Brandschutz und EVAK« neue Anforderungen an diesen Abschluss entstehen (Doppeltor Brandschutztor und Betriebstor), sollen die Abschlüsse zeitlich im Rahmen des Bauvorhabens SBB erstellt werden. FZAG schuldet nach wie vor den Abschluss (Tor) auf der Eigentumsgrenze inkl. Steuerung und Lichtsignalanlage. Der Ausführungszeitpunkt soll in Abstimmung der beiden Projektleitungen FZAG und SBB festgelegt werden. Die Erstellung des Tores auf der Eigentumsgrenze wird durch FZAG im Rahmen ELP ausgeführt und finanziert. Nach Inbetriebnahme geht das Tor inkl. Steuerung ins Eigentum SBB über. Baulicher und betrieblicher Unterhalt obliegt ab dann der SBB.

Im Weiteren schuldet FZAG, wie an der Besprechung zur Medienerschliessung der Betriebsräume SBB am 12.11.2017 festgelegt, für die Sprinkler der Einstellhalle eine neue Einspeisung von Seiten ELP (Gebäude PT). Diese Einspeisung löst die provisorische Einspeisung von Seiten Circle ab, die in diesem Zusammenhang dann durch FZAG rückgebaut wird.

Zum gleichen Zeitpunkt können dann die Branddetektion und die Steuerung RWA Einstellhalle aus der provisorischen Anbindung Circle gelöst und definitiv in die Brandmeldeanlage Betriebsräume SBB eingebunden werden.

4. Interventionszugang SBB bis zur IBS definitive Zufahrt

Im Rahmen des Bauvorhabens ELP konnten die früheren Stellplätze vor dem Betriebszentrum und Zugänglichkeiten zu den SBB-Räumlichkeiten wie in der Vereinbarung vom 09. März 2016 definiert, nicht mehr aufrechterhalten werden. Die FZAG hat deshalb nach einer Ersatzlösung gesucht:

Anlässlich der Begehung vom 21.06.2018 wurden von der SBB und der FZAG folgende Ersatzlösungen definiert und beschlossen: Bis zur definitiven Zufahrt über die Rampe ELP erfolgt die Erschliessung der Betriebsräume und der Tiefgarage der SBB neu über den Perimeter bei der Vorfahrt Süd.

Auf dem Deckel über der Vorfahrt Süd wurden zwei Parkplätze für die SBB markiert und beschriftet. Die Tragfähigkeit des Deckels lässt Fahrzeuge bis 3.5 Tonnen zu. Die Zufahrt kann analog Anlieferung Mitte über die äussere Spur erfolgen. Für den Ein- und Auslad von schweren Teilen, kann kurzzeitig vor dem Lift Nr. 279 vorgefahren werden.

Während der Dauer eines Ereignisfalles können die 8 Pikettfahrzeuge SBB auf der Gehsteigfläche vor dem Lift Nr. 279 abgestellt werden.

Der Zugang zum Lift Nr. 279 G0 und G01 ist per Taster ohne Einschränkung möglich.

Diese Ersatzlösung wurde von FZAG im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten ELP bereits umgesetzt und steht der SBB bis zur Inbetriebnahme der definitiven Zufahrt über die Rampe ELP unentgeltlich zur Verfügung.

Anhänge:

Anhang 1 Vereinbarung vom 9. März 2016

Anhang 2 Übersichtsplan G01 Fluchtwege SBB und Zufahrt Rampe ELP_23.12.20221

4. Unterschriften

Für die SBB AG Immobilien

Zürich, 19.12.2023



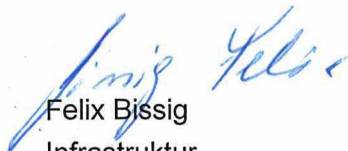
Stéphane Droux
Immobilien
Leiter Mieter- und Partnermanagement



Rosmarie Bruder
Immobilien
Immobilienbewirtschafterin

Für die SBB AG Infrastruktur

Zürich, 11.12.2023



Felix Büssig
Infrastruktur
Leiter Projektmanagement
Region Ost



Thomas Wittwer
Infrastruktur
Teamleiter Projektmanagement

Für die Miteigentümergeinschaft „The Circle at Zurich Airport“:

Für die Flughafen Zürich AG

Zürich-Flughafen, ... 16.11.2023

Lydia Naef
Chief Real Estate Office

Arthur Tobler
Leiter Architektur & Projekte

Für die Swisslife AG:

Zürich, 30.11.2023

Giorgio Engeli
Swisslife AG

Christoph Saxer
Swisslife AG